

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2170/2533	พนักงานอัยการ กรมอัยการ	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาง สุณีรัตน์ ศิริเวช	โจทก์
	นาย องอาจ หรือ เตี้ย แดง เจริญ	จำเลย

ป.อ. มาตรา 72

ผู้ตายชอบข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจากจำเลย และกลั่นแกล้งจำเลยต่าง ๆ นานา วันเกิดเหตุผู้ตายตั้ง เอากุญแจรถจักรยานยนต์ของจำเลยไปในขณะที่จำเลยกำลังจะออกไปส่งเนื้อสุกรให้แก่ลูกค้า จำเลยตาม ไปทวงคืน ผู้ตายทำท่าจะยื่นกุญแจรถให้ แต่ แล้วกลับตอย จำเลยก่อนผู้ตายมีลักษณะคล้ายเป็นคนอันธพาลและเป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อน จำเลยจึงใช้ มีดสั้นเนื้อสุกรฟันและแทงผู้ตาย ดังนี้เป็นการกระทำโดยบันดาลโทสะเพราะถูก ข่มเหงอย่างร้ายแรง ด้วย เหตุไม่ เป็นกรรม ตามป.อ. มาตรา 72.

โจทก์ฟ้อง ขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 371, 91 พระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา(ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2526 มาตรา 4 และริบของกลาง

จำเลยให้การต่อสู้อ้างเหตุป้องกัน

ระหว่างพิจารณา นางสุนิรัตน์ ศิริเวช มารดาผู้ตายยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288 ประกอบด้วยมาตรา 72, 371 เป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน เรียงกระทงลงโทษทุกกรรมตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 91 ความผิดฐานฆ่าผู้อื่นจำเลยกระทำโดยบันดาลโทสะ พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีแล้ว สมควรลงโทษจำคุก 12 ปี ความผิดฐานพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุสมควรให้ปรับ 90 บาท รวมจำคุก 12 ปีปรับ 90 บาท คำให้การรับสารภาพชั้นสอบสวนของจำเลยเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา นับเป็นเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้จำเลยหนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 8 ปี ปรับ 60 บาท ไม่ชำระค่าปรับ จัดการตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 29, 30 ของกลางริบ

โจทก์ร่วมและจำเลยต่างอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 371 ต้องห้ามอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริง จึงยุติไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นแล้ว ส่วนความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288 นั้น เชื่อว่าจำเลยได้กระทำไปโดยบันดาลโทสะ การที่ศาลชั้นต้นลงโทษจำเลยก่อนลดโทษโดยจำคุกถึง 12 ปี นั้นหนักเกินไปสมควรกำหนดโทษเสียใหม่ให้เหมาะสมแก่พฤติการณ์แห่งคดี พิพากษาแก้เป็นว่า จำคุกจำเลยมีกำหนด 6 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสามตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 แล้ว คงจำคุก 4 ปี นอกจากนี้แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกาขอให้ลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยอธิบดีกรมอัยการได้รับรองให้โจทก์ฎีกาในข้อเท็จจริงได้

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงฟังได้เป็นยุติตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ว่า ก่อนเกิดเหตุผู้ตายชอบข่มขู่เรียกค่าคุ้มครองจากจำเลย และกลั่นแกล้งจำเลยต่าง ๆ หนา ๆ ในวันเกิดเหตุผู้ตายได้ดึงเอากุญแจรถจักรยานยนต์ของจำเลยไปในขณะที่ จำเลยกำลังจะออกไปส่งเนื้อสุกรให้ลูกค้าอันเป็นอาชีพของจำเลย เมื่อจำเลยตามไป ทวงคืนผู้ตายทำท่าจะยื่นกุญแจรถให้ แต่แล้วกลับต่อยจำเลยก่อน จำเลยจึงใช้มีดฟัน เนื้อสุกรพื้นและแทงผู้ตาย ถือว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้ตาย แต่ได้กระทำไปโดยบันดาล โทสะ ปัญหาวินิจฉัยมีว่าสมควรลงโทษจำเลยตามคำพิพากษาศาลชั้นต้นหรือตามคำ พิพากษาศาลอุทธรณ์จึงจะเหมาะสมกับพฤติการณ์แห่งคดี เห็นว่า ผู้ตายมีลักษณะ คล้ายเป็นคนอันธพาล และเป็นฝ่ายก่อเหตุขึ้นก่อน กลั่นแกล้งจำเลยขณะที่จำเลย กำลังจะออกไปส่งเนื้อสุกรให้แก่ลูกค้าอันเป็นอาชีพของจำเลย การที่จำเลยบันดาล โทสะโดยถูกข่มเหงอย่างร้ายแรงด้วยเหตุอันไม่เป็นธรรม จำเลยจึงฟันและแทงผู้ ตายในขณะนั้นศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้เพียงใดก็ได้ที่ศาล อุทธรณ์ใช้ดุลพินิจลงโทษจำเลยมานั้น เหมาะกับพฤติการณ์แห่งคดีแล้วไม่มีเหตุที่จะ เปลี่ยนแปลงแก้ไข..."

พิพากษายืน.

(เชียร ยุงทอง-สวิน อักษรายุธ-ประคนธ์ พันธุ์วิชาติกุล)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น